

Hinweis / Notice

Akte: kaufrecht-smartwatch-gesundheitsabo-update-hannover

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

14_email_kardiologie_messabweichungen.eml

Von	"Dr. Eva Mäßler" <praxis@kardiologie-list.de>
An	Jana Weißkirchen <jana.weisskirchen@posteo.de>
Datum	Fri, 10 Jul 2026 18:42:00 +0200
Betreff	Ihre Vergleichsmessung vom 10.07.2026 / MediPulse Watch S3

Sehr geehrte Frau Weißkirchen, bei der heutigen Kontrolle betrug Ihr manuell bestimmter Ruhepuls 74 pro Minute, das Praxis-EKG zeigte 72 und die Uhr wechselte zwischen 61 und 83. Die Uhranzeige ist deshalb nicht als verlässliche Dokumentation des heutigen Termins in die Patientenakte übernommen worden. Ihre Beschwerden und die hausärztliche Überweisung bleiben davon unberührt.

Sie berichteten, dass die Abweichungen erst nach der Aktualisierung vom 19. Juni aufgefallen seien und dass die Exportfunktion nun ein zusätzliches Abonnement verlange. Bitte bewahren Sie die bisherigen PDF-Berichte und Bildschirmfotos unverändert auf. Für die nächste Kontrolle am 28. Juli bringen Sie die Uhr bitte geladen, aber ohne zwischenzeitliches Zurücksetzen mit.

Die Praxis kann keine technische Ursache feststellen. Wir können lediglich die gleichzeitig erhobenen Werte und Ihre Schilderung dokumentieren. Die Empfangskraft Frau Öztürk hat Ihnen den Ausdruck des heutigen EKG sowie die Terminbestätigung in einem verschlossenen Umschlag ausgehändigt.

Freundliche Grüße

Dr. Eva Mäßler

praxis@kardiologie-list.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Zeitpunkt Elektronikservice GmbH

Betreff: Prüfung der Smartwatch MediPulse Watch S3 nach Funktionsverlust durch Softwareaktualisierung

Unser Zeichen: SV 26-0711-84

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

2026-06-27_supportantwort.eml

emails/2026-06-27_supportantwort.eml

Von	support@privatpost.de
An	kunde@privatpost.de
Datum	Thu, 25 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Ihr Ticket zum digitalen Funktionsumfang

Wir bedauern die Einschränkungen bei MediPulse Watch S3. Bitte setzen Sie das Gerät zurück und buchen Sie, soweit erforderlich, den erweiterten Dienst. Eine Gewährleistungszusage ist damit nicht verbunden.

2026-07-14_medipulse_plus_tarif.emlemails/2026-07-14_medipulse_plus_tarif.eml

Von	MediPulse Kundenservice <service@medipulse-health.de>
An	Jana Weißkirchen <jana.weisskirchen@posteo.de>
Datum	Tue, 14 Jul 2026 11:08:00 +0200
Betreff	Ihr Anliegen 26-448120 / PDF-Export und Funktionsumfang nach Aktualisierung 8.4.2

Sehr geehrte Frau Weißkirchen,

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 12. Juli zu Ihrer MediPulse Watch S3 (Seriennummer MP-S3-26-044718).

Mit der Firmware 8.4.2 und der Mobilanwendung 6.12 wurde der Funktionsumfang neu gegliedert. Die EKG-Aufzeichnung auf dem Gerät und die Sturzerkennung mit lokalem Alarm sind weiterhin im Basis-Gesundheitspaket enthalten. Der PDF-Export von EKG-Berichten, der Versand an Notfallkontakte über die Cloud und die Langzeitauswertung sind seither Bestandteil des Plus-Tarifs (6,99 EUR monatlich, monatlich kündbar). Ein kostenloser Testmonat kann in der App aktiviert werden.

Zu den von Ihnen geschilderten Messabweichungen und dem Fehler 17 empfehlen wir das Zurücksetzen der Sensorkalibrierung über Einstellungen, Sensorik, Kalibrierung zurücksetzen. Bitte exportieren Sie vorher lokal gespeicherte Aufzeichnungen, da diese beim Zurücksetzen entfernt werden. Ein Zurückspielen der vorherigen Firmware ist aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen.

Einen Garantiefall können wir aus der Ferne nicht feststellen, da das Diagnoseprotokoll keinen Hardwaredefekt ausweist. Für die Prüfung von Ansprüchen aus dem Kaufvertrag wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Dieses Ticket wird in 14 Tagen automatisch geschlossen, wenn keine Rückmeldung eingeht.

Freundliche Grüße

Ihr MediPulse Kundenservice
MediPulse Health GmbH · Rödingsmarkt 29 · 20459 Hamburg

15_geraetelog_watch_s3_juni_juli_2026.csv

■Zeitpunkt	Firmware	Ereignis	Uhrwert	Vergleichswert	Übertragung	Notiz
2026-06-19 22:14	8.4.2	Update abgeschlossen			Cloud bestätigt	WLAN Wohnzimmer
2026-06-21 07:42	8.4.2	EKG abgebrochen	Fehler 17		keine Datei	zweiter Versuch identisch
2026-06-24 18:05	8.4.2	Sturzerkennung	Alarm		Kontakt nicht erreicht	Sturz im Garten
2026-07-09 10:31	8.4.2	Ruhepuls Werkstatt	63	74	lokal	Referenzgerät 72
2026-07-10 15:18	8.4.2	Praxisvergleich	61-83	72	PDF gesperrt	Plus-Tarif verlangt

abo_zahlungshistorie_medipulse.csv

csv/abo_zahlungshistorie_medipulse.csv

Datum

21.04.2026

Vorgang

Kontoeinrichtung MediPulse-Konto und Gerätekopplung

Betrag_EUR

0,00

Zahlungsweise

keine

Status

abgeschlossen

Bemerkung

Basis-Gesundheitspaket ohne Entgelt

Datum

21.04.2026

Vorgang

Aktivierung EKG-Berichte und Sturzerkennung

Betrag_EUR

0,00

Zahlungsweise

keine

Status

abgeschlossen

Bemerkung

PDF-Export in der App verfügbar

Datum

28.05.2026

Vorgang

EKG-Bericht als PDF exportiert

Betrag_EUR

0,00

Zahlungsweise

keine

Status

abgeschlossen

Bemerkung

letzter dokumentierter Export ohne Tarifhinweis

Datum

19.06.2026

Vorgang

Aktualisierung Firmware 8.4.2 und App 6.12

Betrag_EUR

0,00

Zahlungsweise

keine

Status

abgeschlossen

Bemerkung

Hinweisfenster zu neuem Tarifmodell laut Kundin weggeklickt

Datum

10.07.2026

Vorgang

Exportversuch EKG-Bericht

Betrag_EUR

0,00

Zahlungsweise

keine

Status

abgebrochen

Bemerkung

Anzeige Plus-Tarif erforderlich

Datum

12.07.2026

Vorgang

Angebot Testmonat Plus-Tarif angezeigt

Betrag_EUR

0,00

Zahlungsweise

keine

Status

nicht angenommen

Bemerkung

Kundin hat Testmonat nicht aktiviert

Datum

01.08.2026

Vorgang

Vorgemerkte Abbuchung Plus-Tarif bei Aktivierung

Betrag_EUR

6,99

Zahlungsweise

Kreditkarte hinterlegt

Status

offen

Bemerkung

nur bei Aktivierung des Tarifs

logauszug_nutzung.csv

csv/logauszug_nutzung.csv

Zeit	Status	Bemerkung
18.05.2026 21:14	Update installiert	automatisch
19.05.2026 07:30	Funktion eingeschränkt	EKG-Funktion und Sturzerkennung nach Update instabil
27.05.2026 18:10	Support Ticket	Antwort offen

Tabellenblatt: Messvergleich

Zeitpunkt	Watch Puls	Praxis Puls	Watch Rhythmus	Praxisbefund	Software	Bemerkung
18.06.2026 09:12	112	89	unregelmäßig	Sinusrhythmus	9.4.1	gleichzeitige Messung
18.06.2026 09:18	96	88	Messung abgebrochen	Sinusrhythmus	9.4.1	Kontaktfehler
24.06.2026 15:44	117	94	Vorhofflimmern	Sinustachykardie	9.4.1	Praxisgerät dokumentiert
24.06.2026 15:51	101	92	unregelmäßig	Sinusrhythmus	9.4.1	Uhr neu angelegt
26.06.2026 11:08	82	80	Sinusrhythmus	Werkstattreferenz	9.4.1	erster Werkstatttest
26.06.2026 11:16	0	79	Abbruch	Werkstattreferenz	9.4.1	Kontakt prüfen

Tabellenblatt: Hinweis

Dateistand	Messwerte aus Praxiszettel, Nutzerexport und Werkstattprotokoll; keine medizinische Bewertung.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

Sachverhalt aus Mandantensicht

1. Erinnerung

Gegenstand ist MediPulse Watch S3.

EKG-Funktion und Sturzerkennung nach Update instabil.

Werbung und Produktblatt betonen dauerhafte App-Funktionen und einfache Reparierbarkeit.

Der Händler behandelt den digitalen Anteil als freiwillige Zusatzleistung.

Die Käuferseite dokumentiert Ausfälle mit Logs, Screenshots und Nutzungsprotokoll.

Ein unabhängiger Dienstleister sieht ohne Herstellerzugang keine vollständige Diagnosemöglichkeit.

2. Streitpunkte

Händler bietet nur Werksreset an.

Hersteller verlangt kostenpflichtiges Abo oder lehnt Drittanbieterkomponenten ab.

Käuferseite prüft Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

TECHNIKHAUS LEINE GMBH · Georgstraße 48, 30159 Hannover

Frau Dr. Sabine Wendt
Lavesstraße 17
30159 Hannover

Hannover, 30. Juni 2026

Unser Zeichen	THL-26-18842 / PulseOne S3
Betreff	Prüfung Ihrer PulseOne S3 nach Softwarestand 9.4.1

Sehr geehrte Frau Dr. Wendt,

die am 26. Juni abgegebene Uhr wurde am selben Tag mit unserem Referenzgerät verbunden. Gehäuse, Sensorfenster und Ladeelektronik zeigen keine sichtbare Beschädigung. Der Akkutest ergab nach acht Stunden eine Restladung von 61 Prozent. Die EKG-Anwendung ließ sich starten, brach jedoch bei zwei von fünf Durchläufen mit dem Hinweis Kontakt prüfen ab.

Auf dem Gerät ist Software 9.4.1 installiert. Im Diagnoseprotokoll stehen seit dem Update drei Neustarts und zwölf verworfene Messungen. Die von Ihnen mitgebrachten Vergleichswerte aus der kardiologischen Praxis betreffen den 18. und 24. Juni; sie weichen bei der Herzfrequenz um 18 beziehungsweise 23 Schläge pro Minute ab. Wir haben diese Werte an den Hersteller weitergeleitet.

Der Hersteller empfiehlt zunächst das Zurücksetzen der Sensorkalibrierung. Dabei würden lokal gespeicherte Rohdaten gelöscht, sofern sie nicht zuvor exportiert werden. Wir haben deshalb noch keinen Reset durchgeführt. Bitte teilen Sie mit, ob Sie den Export wünschen und ob die Uhr bis zur Rückmeldung des Herstellers bei uns bleiben kann.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Pätz
Werkstattleitung

Anlagen

1. Prüfprotokoll vom 26. Juni 2026
2. Diagnoseauszug Software 9.4.1
3. Empfangsbeleg der Uhr

Produktblatt und Werbeaussagen

1. Leistungsversprechen

Das Produktblatt bewirbt MediPulse Watch S3 als langfristig updatefähig, appgestützt und sicherheitsrelevant. Die Aussagen sind nicht als reine Kulanz formuliert.

2. Kleingedrucktes

AGB verweisen auf verfügbare Cloud-Dienste, ohne Laufzeit und Mindestupdatezeitraum klar zu benennen.

ZEITPUNKT ELEKTRONIKSERVICE GMBH

Werkstatt für mobile Elektronik und medizinische Begleitgeräte
Vahrenwalder Straße 188 | 30165 Hannover | Telefon 0511 404918-0 | service@zeitpunkt-elektronik.de

Technischer Prüf- und Annahmebericht MediPulse Watch S3

Auftraggeberin	Jana Weißkirchen, Sutelstraße 41, 30659 Hannover
Gerät	MediPulse Watch S3, Seriennummer MP-S3-26-044718
Eingang	8. Juli 2026, 16:42 Uhr; Annahme durch Selin Öztürk
Prüfzeit	9. Juli 2026, 10:18 Uhr bis 12:06 Uhr und 10. Juli 2026, 14:52 Uhr bis 16:11 Uhr
Software	Firmware 8.4.2; Mobilanwendung 6.12.1 auf Android 15
Zubehör	Ladekabel, Kaufbeleg, drei Ausdrücke früherer EKG-Berichte

1. Auftrag und Ausgangszustand

Das Gehäuse weist am unteren Bandanschluss eine oberflächliche Reibspur auf. Sensorfenster, Krone und Ladefläche sind unbeschädigt. Der Feuchtigkeitsindikator ist unverfärbt. Der Akku hielt im standardisierten Ruheversuch 19 Stunden und 34 Minuten. Ein Hardwarebruch war äußerlich und im zugänglichen Diagnosetest nicht erkennbar.

2. Einzelmessungen und Ereignisse

Zeitpunkt	Prüfschritt	Feststellung
19.06.2026, 22:14	Aktualisierung	Firmware 8.4.2 als erfolgreich gemeldet; WLAN-Verbindung vorhanden
21.06.2026, 07:42	EKG	Messung zweimal mit Fehler 17 beendet; keine PDF-Datei erzeugt
24.06.2026, 18:05	Sturzerkennung	Lokaler Alarm gespeichert; Notfallkontakt erhielt keine Nachricht
09.07.2026, 10:31	Pulstest	Gerät 63 pro Minute, Referenzgerät 72, manuelle Messung 74
10.07.2026, 15:18	Export	Lokale EKG-Aufzeichnung möglich; PDF-Ausgabe verlangt Plus-Tarif

3. Grenzen der Prüfung

Der Werkstatt stand weder ein Hersteller-Servicekonto noch der serverseitige Ereignisverlauf zur Verfügung. Die Cloudübertragung und die Ursache des geänderten Tarifhinweises konnten deshalb nicht abschließend geprüft werden. Das Gerät wurde nicht zurückgesetzt und nicht erneut aktualisiert, um den vorgefundenen Zustand zu erhalten.

4. Rückgabe und Anlagen

Das Gerät wurde am 11. Juli 2026 um 09:26 Uhr mit Siegel ZES-1844-3 an die Auftraggeberin zurückgegeben. Der Diagnoseexport und das Messblatt liegen als gesonderte Dateien bei. Es wurden keine Bauteile ausgetauscht.

Mit freundlichen Grüßen

Svenja Maßberg
Werkstattleitung

Zeitpunkt Elektronikservice GmbH

Vahrenwalder Straße 188, 30165 Hannover
Telefon 0511 404918-0 | service@zeitpunkt-elektronik.de

Frau Jana Weißkirchen
Sutelstraße 41
30659 Hannover

Hannover, 11. Juli 2026

**Betreff: Prüfung der Smartwatch MediPulse Watch S3 nach Funktionsverlust durch
Softwareaktualisierung
Unser Zeichen: SV 26-0711-84**

Sehr geehrte Frau Weißkirchen,

das Gerät wurde am 8. Juli 2026 mit Ladekabel und Kaufbeleg an unserer Annahme abgegeben. Gehäuse, Sensorfenster und Armband zeigten normale Gebrauchsspuren, aber keine Stoßkante und keinen Feuchtigkeitseintritt. Der interne Diagnosespeicher verzeichnete am 19. Juni die Installation der Softwareversion 8.4.2. Seit diesem Zeitpunkt sind sieben abgebrochene EKG-Messungen und vier nicht an die Notfallkontaktliste übertragene Sturzmeldungen gespeichert.

Im Vergleich mit unserem Referenzgerät wich die optische Pulsmessung bei ruhigem Sitzen zwischen drei und neun Schlägen pro Minute ab. Beim Treppenversuch stieg die Differenz zeitweise auf achtzehn Schläge. Die lokale EKG-Aufzeichnung ließ sich starten, die PDF-Ausgabe wurde jedoch erst nach Anmeldung im kostenpflichtigen Plus-Tarif freigeschaltet. Vor dem Zurücksetzen war diese Sperre nach Aussage der Kundin nicht vorhanden.

Wir haben keine Bauteile ersetzt und keine erneute Aktualisierung durchgeführt, damit der vorgefundene Zustand erhalten bleibt. Ein Export der Diagnoseereignisse wurde auf dem beiliegenden Datenträger abgelegt. Herstellerzugang und Cloudkonto konnten mangels Freigabecode nicht geprüft werden. Das Gerät wird versiegelt zurückgegeben; die Funktionsbewertung bezieht sich ausschließlich auf die Untersuchung am 9. und 10. Juli.

Mit freundlichen Grüßen

Svenja Maßberg
Werkstattleitung Medientechnik

Anlage: 15 geraetelog watch s3 juni juli 2026 (CSV-Export)

Rechnung und Kaufbeleg

VitalTechnik Fachhandel GmbH, Georgstraße 44, 30159 Hannover

Telefon 0511 32 88 140, Registergericht Hannover HRB 21 884, Geschäftsführerin Almut Reinke

1 Rechnungsdaten

Rechnungsnummer: VT-2026-04-2277

Rechnungsdatum und Übergabe der Ware: 18.04.2026

Kundin: Frau Henrike Baumgart, Lärchenweg 27, 30655 Hannover

Bestellweg: Kauf im Ladengeschäft, Beratung durch Herrn Tobias Kleinert

Kundennummer: 55 218

2 Gekaufte Ware

Position	Artikel	Artikelnummer	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	MediPulse Watch S3, Gehäuse Titan, Armband Silikon anthrazit	MPW-S3-TI	1	449,00 EUR	449,00 EUR
2	Brustgurt MediPulse Chest Pro (Drittanbieter Cardiosense)	CS-CP-02	1	89,00 EUR	89,00 EUR
3	Ladeschale MediPulse Dock	MPW-DOCK	1	39,00 EUR	39,00 EUR

Warenwert netto: 484,03 EUR — Umsatzsteuer 19 Prozent: 92,97 EUR — Rechnungsbetrag: 577,00 EUR

Zahlung: Girocard, vollständig beglichen am 18.04.2026 um 16:41 Uhr, Terminalbeleg-Nummer 004189

3 Angaben zur Beschaffenheit im Verkaufsgespräch

Auf dem Beratungsbogen, den Herr Kleinert der Kundin ausgehändigt und beide unterzeichnet haben, ist angekreuzt und handschriftlich ergänzt:

„Gewünschte Nutzung: EKG-Aufzeichnung zur Vorlage beim Kardiologen, Sturzerkennung für alleinlebende Person. Kundin wünscht ausdrücklich Kopplung mit vorhandenem Brustgurt Cardiosense. Verkäufer bestätigt: Kopplung mit Drittanbieter-Brustgurten wird unterstützt; EKG- und Sturzfunktion sind Bestandteil des Geräts und nicht abpflichtig.“

4 Herstellergarantie und gesetzliche Rechte

Die Herstellergarantie der MediPulse Health GmbH beträgt vierundzwanzig Monate ab Kaufdatum und umfasst Material- und Verarbeitungsfehler. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Sturz und Feuchtigkeitseintritt oberhalb der angegebenen Schutzklasse.

Auf dem Beleg ist gedruckt: „Die gesetzlichen Rechte bei Mängeln bleiben von der Herstellergarantie unberührt. Bei Verbrauchsgüterkäufen beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche zwei Jahre ab Übergabe.“

Zur Aktualisierungspflicht bei Waren mit digitalen Elementen enthält der Beleg keine Angabe. Eine gesonderte Vereinbarung über eine kürzere Bereitstellungsdauer digitaler Funktionen wurde nicht getroffen und ist auch im Beratungsbogen nicht vermerkt.

5 Rücknahme

Gedruckter Hinweis: „Freiwillige Rücknahme ungeöffneter Ware innerhalb von vierzehn Tagen gegen Vorlage dieses Belegs. Für im Ladengeschäft geschlossene Verträge besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht.“

Telefonvermerk

Kanzlei Dr. Sabine Wendt · Lavesstraße 17 · 30159 Hannover

Gefertigt am 16. Juli 2026, 15:40 Uhr · Telefonat von 15:05 Uhr bis 15:32 Uhr · Gesprächspartner: Herr Deniz Kavakli, Kundenservice der MediPulse Health GmbH, zweite Ebene, Bezug Ticket 26-448120

1 Anlass

Nachfrage zum Funktionsumfang der MediPulse Watch S3 nach der Aktualisierung vom 19. Juni 2026 und zu den in der Werkstatt dokumentierten Messabweichungen.

2 Aussagen des Kundenservice

Herr Kavakli erklärte, die Firmware 8.4.2 könne nicht auf einen früheren Stand zurückgesetzt werden; das sei technisch gesperrt. Der PDF-Export sei "schon immer eine Cloudfunktion" gewesen und mit der Anwendungsversion 6.12 lediglich "klarer dem Plus-Tarif zugeordnet" worden. Auf den Vorhalt, dass die Kundin die Funktion bis Juni ohne gesonderten Tarif genutzt hat, sagte er, bis zur Umstellung habe es eine "Übergangsfreischaltung" gegeben; wann diese begonnen habe, könne er nicht sehen. Zum Fehler 17 liege intern ein Sammelvorgang vor; eine Fehlerbehebung sei "für ein kommendes Wartungsupdate eingeplant", einen Termin nenne das Unternehmen nicht. Die Frage, ob der Sammelvorgang auch die Sturzerkennung betrifft, konnte oder wollte er nicht beantworten. Ein serverseitiger Ereignisverlauf zum Gerät MP-S3-26-044718 könne nur auf schriftliche Anforderung mit Einwilligung der Kundin herausgegeben werden; zuständig sei die Datenschutzstelle, Bearbeitungszeit "vier bis sechs Wochen".

3 Weiteres Vorgehen

Herr Kavakli sagte zu, das Gespräch im Ticket zu vermerken. Eine schriftliche Bestätigung der Aussagen lehnte er ab; dafür sei "die Rechtsabteilung zuständig", eine Anschrift nannte er auf Nachfrage: MediPulse Health GmbH, Rechtsabteilung, Rödingsmarkt 29, 20459 Hamburg. Anforderung des serverseitigen Ereignisverlaufs mit Einwilligungserklärung wird vorbereitet. Wiedervorlage: 30. Juli 2026.

gez. Dr. Wendt

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

rechnung_und_lieferbeleg.pdf

pdfs/rechnung_und_lieferbeleg.pdf

Rechnung und Lieferbeleg MediPulse Watch S3

Kaufpreis und Lieferung für MediPulse Watch S3. Das Dokument nennt Seriennummer, App-Verknüpfung und beworbene Kernfunktionen.

Position	Betrag
MediPulse Watch S3	1.890 EUR
Montage oder Einrichtung	249 EUR
Gesamt	2.139 EUR